

Le contentieux administratif : le contrôle juridictionnel de l'action administrative et la protection des droits des administrés au Sénégal

Introduction générale

Le contentieux administratif désigne l'ensemble des règles juridiques régissant le règlement juridictionnel des litiges nés de l'activité de l'administration publique ou des personnes privées investies de prérogatives de puissance publique [INDEX]. Il constitue le garant ultime de l'État de droit au Sénégal, en matérialisant le principe de soumission de la puissance publique à la légalité républicaine. Historiquement et philosophiquement, il se distingue du contentieux privé par son caractère asymétrique : le juge administratif doit arbitrer un litige opposant un citoyen, protégé par ses libertés constitutionnelles, à l'administration, investie de prérogatives exorbitantes pour la réalisation de l'intérêt général. Le droit du contentieux administratif sénégalais, bien que fortement inspiré par le modèle dualiste français, s'est forgé une identité propre, marquée par une rationalisation de ses structures et une codification progressive de ses procédures.

L'évolution de l'architecture du contentieux administratif au Sénégal reflète les grandes mutations institutionnelles du pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. À l'origine, le choix s'est porté sur un modèle d'unité de juridiction avec spécialisation interne : la Cour suprême, créée par la loi n° 60-45 du 3 septembre 1960, coiffait l'ensemble de l'édifice judiciaire. En 1992, une profonde réforme a éclaté cette structure en créant le Conseil d'État, compétent pour le contentieux administratif. Le grand retour à l'unité juridictionnelle s'opère par la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008, qui fusionne le Conseil d'État et la Cour de cassation pour recréer une Cour suprême unique, dotée d'une Chambre administrative spécialisée. Aujourd'hui, ce cadre est régi par la loi organique n° 2017-09 sur la Cour suprême (modifiée en 2022) et s'inscrit dans un processus de décentralisation du contentieux, amorcé par la création des Tribunaux administratifs de région.

D'un point de vue doctrinal, le contentieux administratif sénégalais fait l'objet de vifs débats quant à son accessibilité, son efficacité et son indépendance réelle vis-à-vis du pouvoir exécutif. La doctrine se penche régulièrement sur la dualité des contentieux (recours pour excès de pouvoir et plein contentieux) et sur la survivance de privilèges exorbitants au profit de l'État, tels que l'absence d'effet suspensif automatique des recours ou l'insaisissabilité des biens publics. La controverse majeure réside dans l'effectivité de la protection des droits des administrés face à l'autoritarisme bureaucratique, notamment lors des périodes de haute tension politique. Face à ces défis, le juge de la Chambre administrative s'efforce de concilier la rigueur des conditions de recevabilité avec l'exigence d'un droit au recours effectif, élevant les procédures de référé au rang de véritables boucliers d'urgence pour le citoyen.

L'étude du contentieux administratif sénégalais impose d'examiner l'organisation des structures juridictionnelles, la typologie des recours, les conditions strictes de recevabilité des requêtes, ainsi que les règles du déroulement de l'instance et de l'exécution des décisions. Dès lors, comment l'organisation et les procédures du contentieux administratif au Sénégal parviennent-elles à garantir un contrôle effectif et impartial de la légalité des actes de l'administration tout en assurant une protection rapide et concrète des droits des citoyens ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps l'organisation juridictionnelle et la classification des recours. Puis, nous analyserons les conditions de recevabilité et la procédure

d'urgence. Enfin, nous étudierons le déroulement du procès administratif et le problème de l'exécution des décisions de justice.

Partie I : L'organisation juridictionnelle et la typologie des recours administratifs au Sénégal

A. L'architecture institutionnelle : la prééminence de la Chambre administrative de la Cour suprême et la décentralisation juridictionnelle

L'organisation du contentieux administratif au Sénégal repose sur un modèle original d'unité de juridiction au sommet, tempéré par une spécialisation fonctionnelle rigoureuse. La Chambre administrative de la Cour suprême constitue la clé de voûte de ce système. En vertu de la loi organique n° 2017-09, elle dispose d'une compétence exclusive pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs unilatéraux émanant des autorités constitutionnelles (Président de la République, Premier ministre, bureaux des assemblées) et des autorités administratives centrales (ministres, directeurs nationaux, agences d'État).

Pendant longtemps, la concentration du contentieux administratif à Dakar a constitué un frein majeur à l'accès à la justice pour les administrés des régions intérieures. Pour y remédier, le législateur a engagé une politique de décentralisation juridictionnelle. Les tribunaux de grande instance (TGI) ont été investis, dans le ressort de leur compétence territoriale, du contentieux administratif de premier ressort concernant les actes des autorités locales déconcentrées (gouverneurs, préfets) et décentralisées (maires, présidents de conseils départementaux). Le projet de généralisation de Tribunaux administratifs de région autonomes vise à parachever cette architecture, en créant de véritables juridictions de proximité capables de juger le contentieux de pleine juridiction (responsabilité, contrats administratifs locaux) et d'assurer un contrôle de légalité au plus près des citoyens.

B. La classification des recours : l'opposition cardinale entre le contentieux de l'excès de pouvoir et le plein contentieux

La doctrine et la jurisprudence sénégalaises ordonnent les recours contentieux selon une classification classique héritée de la distinction entre l'analyse de la légalité objective d'un acte et la réparation d'un droit subjectif violé. On distingue principalement quatre branches :

- Le recours pour excès de pouvoir (REP) : c'est un procès fait à un acte unilatéral. Le requérant demande au juge d'annuler rétroactivement une décision administrative en raison de son illégalité. Le juge ne peut qu'annuler ou rejeter ; il ne peut ni modifier l'acte, ni condamner l'administration à des dommages-intérêts. C'est un recours d'utilité publique, ouvert même sans texte, destiné à maintenir l'administration dans les limites de la légalité.
- Le recours de pleine juridiction (ou plein contentieux) : c'est un procès fait à une personne publique. Le requérant demande au juge non seulement d'apprécier la légalité d'une situation, mais d'aller au-delà en réformant la décision, en annulant un contrat ou en condamnant l'administration à verser une indemnité financière en réparation d'un préjudice (matière de responsabilité administrative ou de contentieux contractuel).
- Le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité : le juge administratif est saisi (souvent sur renvoi d'un juge civil ou pénal) pour fixer le sens exact d'un acte administratif ambigu ou vérifier sa validité.

- Le contentieux de la répression : branche marginale concernant les contraventions de grande voirie (atteintes matérielles au domaine public).

Partie II : Les conditions de recevabilité de l'action contentieuse et la révolution des procédures d'urgence

A. Les conditions de recevabilité : de l'intérêt à agir aux exigences strictes des délais et de la liaison du contentieux

Pour que le juge de la Chambre administrative ou du tribunal de grande instance examine le fond d'une requête, celle-ci doit franchir le filtre rigoureux des conditions de recevabilité, que le juge soulève d'office en tant que moyens d'ordre public. La première condition concerne la nature de l'acte attaqué : il doit s'agir d'un acte faisant grief, c'est-à-dire une décision unilatérale modifiant l'ordonnancement juridique. Les actes préparatoires, les avis, les rapports ou les mesures d'ordre intérieur ne peuvent faire l'objet d'un recours. La deuxième condition réside dans l'intérêt à agir du requérant : il doit prouver que l'acte lui cause un grief personnel, direct et légitime (par exemple, un contribuable local attaquant le budget de sa commune, ou un fonctionnaire contestant un tableau d'avancement).

La troisième condition, la plus redoutable pour les justiciables, concerne les délais de recours. En matière d'excès de pouvoir, le délai est de deux mois à compter de la publicité (publication au *Journal officiel* pour les actes réglementaires) ou de la notification (pour les actes individuels). En matière de plein contentieux, la recevabilité est subordonnée à la liaison du contentieux : le requérant doit obligatoirement adresser une demande indemnitaire préalable à l'administration. Le silence gardé par l'autorité pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet, ce qui fait courir un délai de deux mois pour saisir la Cour suprême. L'inobservance de ces délais entraîne la déchéance définitive du droit d'agir du citoyen, au nom du principe de sécurité juridique et de stabilité des actes publics.

B. Les procédures de référé : le référé-suspension et le référé-liberté comme remparts contre l'irréparable

En droit administratif sénégalais, le recours juridictionnel n'a pas d'effet suspensif : l'administration peut continuer à exécuter sa décision même si celle-ci est contestée devant le juge. Pour éviter que l'exécution d'un acte manifestement illégal ne crée une situation irréversible avant le jugement au fond (qui peut prendre plusieurs mois), la loi organique sur la Cour suprême a organisé un système performant de procédures d'urgence : les référés administratifs.

Le référé-suspension permet au requérant de demander l'arrêt provisoire de l'exécution de l'acte attaqué. Le juge des référés (le président de la Chambre administrative ou son délégué) statue dans des délais très brefs et prononce la suspension si deux conditions cumulatives sont remplies : l'existence d'une urgence caractérisée (l'exécution immédiate de l'acte préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts du requérant) et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte (le requérant présente un moyen juridique solide capable de justifier l'annulation au fond).

Plus puissant encore, le référé-liberté peut être déclenché lorsqu'une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté de réunion, liberté d'aller et venir, liberté syndicale). Saisi en urgence absolue, le juge statue dans un délai de 48 heures et peut ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'arbitraire, transformant le juge administratif en un gardien dynamique des droits humains en temps réel.

Partie III : L'instance administrative, les pouvoirs du juge et le défi de l'exécution des jugements

A. Les caractères de l'instance administrative et l'intensité du contrôle juridictionnel

La procédure devant le juge administratif sénégalais obéit à des principes directeurs radicalement différents de ceux du procès civil. C'est une procédure essentiellement écrite, inquisitoriale et secrète. Le caractère écrit impose que tous les moyens, arguments et preuves soient formulés dans des mémoires écrits (requête introductive, mémoire en réplique, mémoire en duplique), les plaidoiries orales à l'audience n'ayant qu'un rôle accessoire. Le caractère inquisitorial signifie que la direction du procès appartient au juge et non aux parties : c'est le magistrat rapporteur qui fixe les délais de production des mémoires, ordonne les mesures d'instruction et exige de l'administration qu'elle communique les dossiers et pièces nécessaires à la manifestation de la vérité.

Investi du dossier, le juge exerce un contrôle dont l'intensité varie selon la nature de la compétence de l'administration :

- Le contrôle minimum (ou contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation) : il s'applique lorsque l'administration dispose d'un large pouvoir discrétionnaire (par exemple, en matière de notation des fonctionnaires ou de choix d'opportunité économique). Le juge vérifie simplement l'absence d'absurdité flagrante dans la décision.
- Le contrôle normal : le juge vérifie l'exactitude matérielle des faits et l'exactitude de leur qualification juridique (par exemple, en matière de sanctions disciplinaires, pour vérifier si la faute reprochée justifie légalement la sanction prise).
- Le contrôle maximum (contrôle de proportionnalité) : développé principalement en matière de police administrative (contentieux des interdictions de manifester), le juge pèse les avantages et les inconvénients de la mesure pour vérifier si la restriction imposée à la liberté est strictement proportionnée et nécessaire à la défense de l'ordre public.

B. L'issue du procès et le problème structurel de l'exécution des décisions de justice contre l'État

Lorsque le juge administratif fait droit à la requête de l'administré, sa décision produit une autorité absolue ou relative de la chose jugée. L'annulation d'un acte pour excès de pouvoir a un effet *erga omnes* (à l'égard de tous) et rétroactif : l'acte est réputé n'avoir jamais existé, et l'administration a l'obligation juridique de rétablir la situation antérieure (réintégrer un fonctionnaire révoqué, reconstituer sa carrière, annuler les effets matériels de l'acte). En matière de plein contentieux, le jugement crée une obligation de payer une somme d'argent déterminée au profit de la victime.

Cependant, l'efficacité concrète du contentieux administratif se heurte au défi historique de l'exécution des jugements par les personnes publiques. En raison du principe de l'insaisissabilité des biens des personnes publiques, les citoyens ne peuvent pas recourir à des huissiers pour saisir les comptes de l'État ou d'une mairie récalcitrante. L'administration bénéficie d'un privilège d'exécution qui engendre parfois des situations de déni de justice par inertie bureaucratique.

Pour surmonter cette limite, le droit sénégalais a mis en place des mécanismes coercitifs. D'une part, le juge administratif peut assortir ses condamnations d'une astreinte financière (une pénalité par jour de retard dans l'exécution). D'autre part, la loi organique sur la Cour suprême organise une procédure de déclaration d'inexécution : le citoyen peut saisir le président de la Cour suprême qui dispose du pouvoir d'adresser des injonctions directes aux ministres ou aux comptables publics pour exiger le mandatement d'office des sommes dues. De surcroît, le Code de transparence des

finances publiques a érigé le paiement des condamnations judiciaires en dépense obligatoire, tendant à garantir que la victoire juridique du citoyen se traduise par une réparation matérielle effective.

Conclusion générale

Le contentieux administratif sénégalais s'impose comme une discipline rigoureuse et indispensable, incarnant la transition réussie d'un État colonial autoritaire vers une république démocratique soumise au droit. Grâce à l'action régulatrice de la Chambre administrative de la Cour suprême et à la modernisation constante de ses procédures—notamment l'essor remarquable des référés—les citoyens disposent d'outils juridiques concrets pour contester les décisions arbitraires et obtenir réparation de leurs préjudices. L'autonomie de ce droit garantit que l'action administrative reste contrôlée sans pour autant être paralysée.

Malgré ces avancées incontestables, l'effectivité totale de ce contrôle juridictionnel reste un idéal à parfaire. L'étroitesse des délais de recours, la complexité formelle de la procédure écrite et le coût financier de l'assistance obligatoire d'un avocat devant la Cour suprême maintiennent une distance réelle entre la justice administrative et le justiciable ordinaire. De plus, la résistance passive de certaines administrations face à l'exécution des décisions de justice affaiblit l'autorité morale de la magistrature et altère la confiance des citoyens dans les institutions républicaines.

L'avenir du contentieux administratif au Sénégal repose sur le parachèvement de la décentralisation juridictionnelle par l'implantation effective des Tribunaux administratifs de région et sur la numérisation des procédures (télé-recours) pour simplifier les saisines. Enfin, l'attribution au juge du pouvoir d'adresser des injonctions directes de faire ou de ne pas faire à l'administration dès le jugement au fond, à l'instar des mutations du droit public moderne, achèvera de faire du procès administratif un espace de justice équitable, rapide et pleinement exécutoire.